TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA APP SEBAS ANÁLISIS.

Versión: 01
Fecha de entrada en vigencia: 15/11/26
Proveedor: SEBASTIÁN PLATA GIL

1. OBJETO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso, adquisición, contratación, utilización y permanencia en el servicio digital denominado **SEBAS ANÁLISIS** desarrollado, administrado y/o comercializado por **SEBASTIÁN PLATA GIL,** quien, en adelante, se denominará el Proveedor.

El Servicio consiste en poner a disposición del usuario una herramienta tecnológica que utiliza información, datos, parámetros, modelos, estadísticas, cálculos, patrones históricos y demás elementos de carácter analítico para proporcionar información relacionada con determinados juegos de suerte y azar, particularmente modalidades de ruleta americana y europea y, cuando así se indique expresamente, otros juegos o modalidades de apuestas.

El Servicio podrá ser ofrecido a usuarios ubicados en Colombia y en otros países o territorios. En consecuencia, la utilización del Servicio podrá encontrarse sometida, adicionalmente, a las normas imperativas del país desde el cual el usuario acceda, contrate o utilice el servicio, especialmente aquellas relacionadas con protección al consumidor, comercio electrónico, protección de datos personales, pagos, juegos de suerte y azar, publicidad, edad mínima y restricciones territoriales.

La contratación del Servicio se perfeccionará mediante la aceptación expresa de estos Términos y Condiciones y la realización del correspondiente proceso de compra o suscripción.

Al seleccionar la opción destinada a aceptar estos Términos y Condiciones, efectuar el pago o completar el proceso de contratación, el usuario declara que los ha leído, comprendido y aceptado, que cuenta con capacidad legal para contratar, que es mayor de edad conforme a la legislación aplicable y que comprende que el Servicio constituye una herramienta de información y análisis, sin garantía de obtención de ganancias.

La contratación mediante medios electrónicos tendrá validez jurídica conforme a las normas aplicables. En Colombia, la Ley 527 de 1999 reconoce expresamente la validez jurídica de los mensajes de datos y de los contratos cuya formación se produzca mediante medios electrónicos.

2. NATURALEZA DEL SERVICIO

El Servicio corresponde a una **herramienta tecnológica, informativa y de análisis estadístico**, **la cual es de MEDIOS Y NO DE RESULTADOS.**

Su finalidad consiste en proporcionar al usuario información, análisis, indicadores, señales, recomendaciones, cálculos, patrones o elementos estadísticos que podrán ser utilizados por este para tomar decisiones relacionadas con apuestas.

El Servicio no constituye, por sí mismo:

a. Una entidad financiera.

b. Una actividad de intermediación financiera.

c. Una actividad de administración de recursos de terceros.

d. Una actividad de captación de dinero del público.

e. Un fondo de inversión.

f. Un producto financiero.

g. Un sistema de inversión colectiva.

h. Un servicio de administración de apuestas.

i. Un servicio mediante el cual el Proveedor realice apuestas por cuenta del usuario.

j. Un servicio de custodia de dinero.

k. Un servicio de depósito o administración de saldos de apuestas.

l. Una promesa de rentabilidad.

m. Una garantía de obtención de ganancias.

n. Una garantía de recuperación de pérdidas.

o. Una participación del Proveedor en las ganancias o pérdidas del usuario.

El precio pagado por el usuario corresponde exclusivamente a la adquisición del Servicio tecnológico y de información y no constituye dinero entregado al Proveedor para ser apostado, invertido, administrado, custodiado o multiplicado.

3. AUSENCIA DE ADMINISTRACIÓN O RECEPCIÓN DE DINEROS DESTINADOS A APUESTAS

El usuario reconoce expresamente que el Proveedor **no recibirá, administrará, custodiará, invertirá, transferirá ni dispondrá de recursos económicos destinados a apuestas**.

En consecuencia, el usuario deberá abrir y mantener directamente sus propias cuentas en las plataformas de apuestas que legalmente correspondan, efectuar directamente sus depósitos, realizar directamente sus apuestas y solicitar directamente los retiros de dinero ante la respectiva plataforma.

El Proveedor no tendrá acceso a los fondos existentes en las cuentas de apuestas del usuario y no podrá recibir dinero del usuario con la finalidad de apostarlo en nombre de este.

Tampoco podrá el Proveedor recibir recursos de un usuario para posteriormente transferirlos, repartirlos, invertirlos o utilizarlos en beneficio de otro usuario.

El precio pagado por el Servicio constituye la contraprestación económica por un servicio efectivamente suministrado al usuario y no constituye un depósito, inversión, préstamo, aporte, mandato de administración de recursos ni suma destinada a generar rendimientos.

Esta delimitación resulta particularmente relevante frente al régimen colombiano de captación masiva y habitual, cuyo artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 contempla, entre otros supuestos, la recepción de dinero que genere obligaciones frente al público sin que exista como contraprestación el suministro de bienes o servicios, así como determinados contratos de mandato para administrar dinero de terceros.

4. DIFERENCIA ENTRE EL PAGO DEL SERVICIO Y EL DINERO DESTINADO A APUESTAS

El usuario reconoce que existen dos relaciones económicas independientes. La primera corresponde al pago efectuado al Proveedor como contraprestación por el acceso al Servicio.

La segunda corresponde al dinero que el usuario, **bajo su propia responsabilidad**, decida depositar en una plataforma de juegos de suerte y azar. El dinero destinado a apuestas no será recibido ni administrado por el Proveedor.

El usuario no podrá considerar el valor pagado por la suscripción como un saldo disponible para apostar, ni podrá exigir que dicho valor sea utilizado por el Proveedor en una actividad de juego.

El hecho de que un usuario obtenga una ganancia o experimente una pérdida utilizando la información proporcionada por el Servicio no modifica la naturaleza del pago efectuado al Proveedor.

5. PLATAFORMAS DE APUESTAS

El Servicio podrá proporcionar información relacionada con determinadas plataformas o casas de apuestas que ofrezcan modalidades compatibles con las herramientas suministradas hasta el momento, las cuales inicialmente irán dirigidas a ruleta americana y europea.

El Proveedor no es propietario, administrador, operador ni representante de dichas plataformas, salvo que expresamente se indique lo contrario. Cada plataforma tendrá sus propios términos y condiciones, políticas de privacidad, reglas de juego, requisitos de identificación, límites de apuesta, procedimientos de retiro, políticas de prevención del fraude, restricciones territoriales y demás condiciones.

El usuario deberá aceptar directamente las condiciones de cada plataforma en la que decida registrarse. Cuando el usuario se encuentre en Colombia, deberá verificar que el operador utilizado se encuentre legalmente autorizado para operar en el territorio colombiano. En el caso de usuarios ubicados en otros países, deberá verificarse la regulación aplicable en la respectiva jurisdicción.

El hecho de que una plataforma sea técnicamente accesible a través de Internet no significa que su utilización sea legal en todos los países.

6. PROHIBICIÓN DE UTILIZAR PLATAFORMAS NO AUTORIZADAS

El Proveedor recomienda que los usuarios utilicen exclusivamente operadores legalmente autorizados en el territorio desde el cual realizan sus apuestas.

El Proveedor podrá informar sobre plataformas disponibles en determinados mercados, pero dicha información no constituye certificación, autorización, garantía de legalidad, solvencia, seguridad o permanencia de dichos operadores.

Cuando el Proveedor tenga conocimiento de que determinada plataforma ha dejado de encontrarse habilitada, ha sido bloqueada por una autoridad competente o presenta restricciones que hagan inconveniente su utilización, podrá retirar, modificar o suspender las referencias correspondientes.

Para usuarios colombianos, los juegos operados por Internet están sujetos al régimen colombiano de juegos de suerte y azar y a la regulación y autorización correspondiente.

7. MAYORÍA DE EDAD

El Servicio está dirigido exclusivamente a personas que hayan alcanzado la mayoría de edad exigida por la legislación aplicable. En ningún caso podrán acceder, contratar o utilizar el servicio personas que legalmente no puedan participar en actividades relacionadas con juegos de suerte y azar.

Cuando el usuario se encuentre en Colombia, deberá ser mayor de dieciocho (18) años. Cuando el usuario se encuentre en otro país, deberá cumplir como mínimo con la edad requerida por la legislación de dicho país para acceder y participar legalmente en la actividad correspondiente. El Proveedor podrá implementar mecanismos de verificación de edad o identidad cuando lo considere necesario o cuando exista una obligación legal que así lo exija.

8. NATURALEZA ESTADÍSTICA DEL SERVICIO

Los resultados proporcionados por la APP o herramienta son producto del procesamiento y análisis de información histórica, variables matemáticas, probabilidades, patrones y demás parámetros utilizados por el sistema.

Los resultados históricos **no determinan ni garantizan resultados futuros**. En particular, cuando el Servicio se utilice respecto de juegos de ruleta americana y europea, el usuario reconoce que cada giro constituye un evento cuyo resultado futuro no queda determinado por los resultados anteriores.

Por consiguiente, ninguna información, señal, patrón, porcentaje, estadística, recomendación o resultado producido por la APP constituye garantía de que una apuesta determinada será ganadora.

La herramienta constituye exclusivamente un instrumento de análisis y apoyo a la toma de decisiones.

9. AUSENCIA DE GARANTÍA DE GANANCIA

El Proveedor no garantiza ganancias, rentabilidad, recuperación de pérdidas, obtención de un determinado porcentaje de aciertos, obtención de una determinada cantidad de dinero, rentabilidad mensual, semanal o diaria, ausencia de pérdidas, ni repetición futura de resultados históricos.

Tampoco garantiza que el usuario recupere mediante apuestas el valor pagado por la suscripción.

Cualquier resultado, estadística, porcentaje, historial, demostración o ejemplo presentado por el Servicio deberá entenderse como información histórica, ilustrativa o estadística y no como una promesa de resultado futuro.

10. PÉRDIDAS DERIVADAS DE LAS APUESTAS

Las pérdidas derivadas de apuestas efectuadas directamente por el usuario serán asumidas por este, sin perjuicio de los derechos que legalmente pudieran corresponderle frente al respectivo operador de juegos de suerte y azar.

El Proveedor no responde por las decisiones mediante las cuales el usuario destine voluntariamente recursos a apuestas. El usuario deberá determinar previamente cuánto dinero está dispuesto a arriesgar y utilizar únicamente recursos cuya eventual pérdida pueda asumir.

11. JUEGO RESPONSABLE

El Proveedor promueve la utilización responsable del Servicio y de las herramientas relacionadas con juegos de suerte y azar. Las apuestas no deberán entenderse como un mecanismo seguro, fijo o garantizado de generación de ingresos.

Se recomienda al usuario:

a. Establecer límites económicos.

b. No utilizar dinero destinado a alimentación, vivienda, educación, salud u obligaciones esenciales.

c. No utilizar dinero prestado exclusivamente para apostar.

d. No intentar recuperar inmediatamente una pérdida mediante apuestas adicionales.

e. No aumentar desproporcionadamente los montos apostados como consecuencia de pérdidas anteriores.

f. No utilizar recursos pertenecientes a terceros.

g. No apostar cuando se encuentre bajo condiciones que afecten su capacidad de decisión.

h. Respetar los mecanismos de autoexclusión y límites establecidos por los operadores.

i. Suspender el uso de las herramientas cuando considere que ha perdido el control sobre su actividad de juego.

12. FUNCIONAMIENTO DE LA APP

La APP podrá procesar información, analizar resultados, generar indicadores, presentar estadísticas, emitir señales, identificar determinados patrones matemáticos o estadísticos, proporcionar recomendaciones basadas en parámetros determinados, presentar información sobre determinados juegos, procesar datos históricos y generar reportes.

Las funcionalidades concretas dependerán de la versión del servicio contratado.

El Proveedor podrá modificar, actualizar, ampliar, reducir o sustituir funcionalidades conforme a las condiciones establecidas en estos Términos.

La APP funcionará en el país donde permita su uso, considerando que hay países que tienen restricción en cuanto a links, la persona asumirá el riesgo de funcionamiento.

13. LA APP NO ES UN OPERADOR DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

La APP no opera casinos, ruletas, apuestas deportivas ni juegos de suerte y

azar. No determina los resultados de los juegos.

No modifica los resultados.

No interviene en los sistemas de las casas de apuestas.

No controla las mesas, servidores, generadores de números aleatorios ni mecanismos mediante los cuales se determinan los resultados.

No puede garantizar que una determinada apuesta resulte ganadora.

Su función consiste exclusivamente en procesar información y generar contenido de carácter estadístico o analítico.

14. RESULTADOS DE TERCEROS

El Proveedor podrá depender de información suministrada por terceros, incluyendo operadores, proveedores tecnológicos, APIs, sitios web, bases de datos y demás fuentes externas.

En consecuencia, podrán presentarse errores, retrasos, interrupciones, inconsistencias, información incompleta, modificaciones en las reglas, cambios en límites de apuesta, diferencias entre plataformas o información que no haya sido actualizada en tiempo real.

El usuario deberá verificar directamente en la plataforma correspondiente la información que considere determinante para realizar una apuesta.

15. DIFERENCIAS ENTRE RULETA AMERICANA Y RULETA EUROPEA

Cuando el Servicio suministre información relacionada con ruleta, el usuario deberá verificar la modalidad concreta antes de realizar cualquier apuesta.

La ruleta americana, europea y demás variantes pueden presentar diferencias en número de casillas, reglas, probabilidades, pagos, límites y condiciones.

El análisis realizado respecto de una modalidad no implica que sus resultados sean automáticamente aplicables a otra.

16. CAMBIOS EN LAS PLATAFORMAS DE APUESTAS

Las casas de apuestas podrán modificar unilateralmente sus reglas, límites, cuotas, condiciones, métodos de pago, métodos de retiro, disponibilidad de juegos, requisitos de identificación, restricciones territoriales y políticas de seguridad o juego responsable.

Tales modificaciones podrán afectar la utilidad o aplicabilidad de determinados contenidos del Servicio.

El Proveedor no será responsable por decisiones adoptadas unilateralmente por terceros.

17. LIMITACIONES IMPUESTAS POR LAS CASAS DE APUESTAS

Cada operador podrá limitar, suspender, cerrar o restringir una cuenta de usuario conforme a sus propios términos y condiciones.

El Proveedor no garantiza que un operador acepte una determinada apuesta, monto, estrategia o usuario. Tampoco garantiza que una cuenta permanezca activa indefinidamente. El Proveedor no será responsable por cierres de cuentas, límites de apuesta, suspensiones, procesos de verificación, solicitudes de documentos, restricciones territoriales, retrasos en retiros, cancelaciones de apuestas o decisiones de gestión de riesgo adoptadas por el operador.

18. AUSENCIA DE REPRESENTACIÓN FRENTE A LOS OPERADORES

Salvo autorización expresa y escrita, el Proveedor no actúa como representante, mandatario, agente, empleado, socio o asociado de las casas de apuestas mencionadas dentro del Servicio. Las referencias a terceros no crean una relación de representación.

19. POSIBLES RELACIONES COMERCIALES CON TERCEROS

El Proveedor podrá mantener relaciones comerciales con determinados operadores o terceros, incluyendo programas de afiliados, referidos, publicidad, códigos promocionales u otras modalidades legítimas de colaboración.

Cuando legalmente corresponda, tales relaciones serán informadas al usuario. La existencia de una relación comercial no implica que el Proveedor pueda garantizar la legalidad, solvencia, seguridad, permanencia o resultados del tercero.

20. VALOR DEL SERVICIO

El precio del Servicio será informado claramente antes de la contratación. El valor deberá indicar, cuando corresponda, impuestos, cargos, descuentos, promociones y demás conceptos que puedan afectar el precio final.

El usuario deberá conocer el valor que se le cobrará antes de efectuar la transacción. Cuando la contratación se realice en Colombia mediante comercio electrónico, deberán observarse las obligaciones de información establecidas en el régimen de protección al consumidor y comercio electrónico. Lo anterior con fundamento en La Ley 1480 de 2011.

21. MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN

El Servicio se contratará mediante una modalidad de suscripción periódica. La periodicidad será mensual. Antes de completar la contratación, el usuario deberá conocer:

a. El valor de la suscripción.

b. La moneda en que se efectuará el cobro.

c. La periodicidad.

d. La fecha o período aproximado del siguiente cobro.

e. El mecanismo de pago.

f. Las condiciones de renovación.

g. Las condiciones de cancelación.

h. Las condiciones aplicables a devoluciones, retracto y reversión de pagos.

22. AUTORIZACIÓN DE COBRO RECURRENTE

Cuando el Servicio sea contratado, el usuario autoriza expresamente al proveedor de pagos correspondiente a efectuar los cobros automáticos asociados al servicio.

La autorización se entenderá aceptada con la adquisición del servicio. El sistema de contratación deberá permitir acreditar, entre otros elementos, la identidad del usuario, fecha y hora de aceptación, versión de los Términos aceptados, precio, periodicidad, autorización del cobro recurrente y confirmación de la transacción.

La exigencia de conservar evidencia de las manifestaciones realizadas mediante medios electrónicos es compatible con la Ley 527 de 1999, que reconoce la fuerza jurídica de los mensajes de datos y regula su conservación y atribución.

23. COBROS SUCESIVOS

Mientras la suscripción permanezca activa, podrán efectuarse los cobros correspondientes a cada mes activo. La cancelación de la suscripción impedirá los cobros futuros una vez sea efectivamente procesada.

La cancelación no implica automáticamente la devolución de valores correspondientes a períodos ya iniciados o servicios ya prestados, sin perjuicio de los derechos de retracto, reversión, devolución, garantía y demás derechos reconocidos imperativamente por la legislación aplicable.

Cuando el consumidor se encuentre sujeto a normas de una jurisdicción diferente de Colombia, se respetarán igualmente los derechos imperativos que resulten aplicables.

24. CANCELACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN

El usuario podrá solicitar la cancelación mediante la eliminación directa de su cuenta.

Una vez procesada la cancelación, no deberán efectuarse cobros correspondientes a períodos posteriores. Para evitar la generación del siguiente cobro ordinario, el usuario deberá solicitar la cancelación antes de la fecha de renovación informada, sin perjuicio de los derechos legales que permitan cancelar, revocar o reversar determinados pagos con posterioridad.

25. DERECHO DE RETRACTO

Cuando resulte aplicable, el usuario podrá ejercer el derecho de retracto reconocido por la legislación de protección al consumidor correspondiente.

En Colombia, el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 regula el derecho de retracto en determinados contratos celebrados mediante mecanismos no presenciales o a distancia y contempla excepciones específicas, entre ellas determinados contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado con acuerdo del consumidor y contratos de servicios de apuestas y loterías.

La aplicación concreta del derecho de retracto dependerá de la naturaleza específica del Servicio, la forma de contratación, el momento en que comience su ejecución y las circunstancias particulares de cada operación. En ningún caso estos Términos pretenden excluir derechos imperativos del consumidor.

26. REVERSIÓN DE PAGOS

Cuando resulte aplicable, el usuario conservará los derechos reconocidos por la legislación correspondiente en materia de reversión de pagos.

En Colombia, el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011 regula la reversión de pagos efectuados mediante mecanismos de comercio electrónico en determinadas circunstancias, incluyendo operaciones no solicitadas y fraude, entre otros supuestos.

El usuario deberá observar el procedimiento y los términos establecidos por la legislación aplicable y, cuando corresponda, formular la solicitud ante el emisor del instrumento de pago y ante el Proveedor.

27. FALLA EN EL COBRO

Si un cobro no puede procesarse debido a falta de fondos, bloqueo, vencimiento de tarjeta, rechazo del banco, error del operador de pagos u otra circunstancia equivalente, el Proveedor podrá suspender temporalmente el acceso al Servicio hasta que se regularice la situación.

La suspensión no extingue automáticamente la obligación de pago correspondiente a un período ya causado.

28. COBROS NO AUTORIZADOS

Si el usuario considera que se ha realizado un cobro que no autorizó, deberá comunicarlo inmediatamente al Proveedor y, cuando corresponda, al emisor del instrumento de pago.

El Proveedor colaborará razonablemente con las entidades competentes para determinar la trazabilidad de la operación.

Nada de lo establecido en estos Términos limita los mecanismos legales de reclamación, reversión o protección al consumidor.

29. NO EXISTE INVERSIÓN DE DINERO

El pago de la suscripción no constituye una inversión.

El usuario no adquiere una participación en el negocio del Proveedor.

El usuario no adquiere derecho sobre los ingresos del Proveedor.

El usuario no adquiere participación en sus resultados económicos.

El Proveedor no queda obligado a devolver el valor pagado como si se tratara de capital invertido.

El precio corresponde exclusivamente al servicio contratado.

30. NO EXISTE PROMESA DE RENTABILIDAD

Ningún contenido del Servicio deberá interpretarse como una promesa de rentabilidad, ganancia fija, ingreso periódico, recuperación asegurada o mecanismo infalible de generación de dinero.

El Proveedor deberá evitar, tanto directamente como a través de afiliados, promotores o terceros, expresiones que puedan inducir al usuario a creer que existe una garantía de ganancias.

31. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO SOBRE SUS APUESTAS

Toda apuesta realizada por el usuario será una decisión personal, autónoma e independiente.

El usuario será responsable de seleccionar la casa de apuestas, verificar la legalidad del operador, abrir su cuenta, depositar recursos, definir el monto, seleccionar la modalidad, realizar la apuesta, verificar el resultado y solicitar el retiro correspondiente.

El Proveedor no será parte de la relación contractual entre el usuario y la casa de apuestas.

32. PROHIBICIÓN DE ENTREGA DE DINERO AL PROVEEDOR PARA APOSTAR

Está expresamente prohibido que el usuario entregue dinero al Proveedor para que este realice apuestas en su nombre.

También está prohibido solicitar al Proveedor que administre, conserve, invierta, multiplique, transfiera o distribuya dinero destinado a apuestas.

El usuario no podrá utilizar cuentas del Proveedor para recibir premios ni utilizar cuentas de terceros para canalizar recursos destinados a apuestas.

La recepción de dinero con la finalidad de administrarlo o invertirlo por cuenta de terceros podría modificar sustancialmente la naturaleza jurídica del modelo de negocio y generar consecuencias regulatorias diferentes. Por ello, esta prohibición constituye una condición esencial del Servicio.

33. PROHIBICIÓN DE ESQUEMAS DE INVERSIÓN COLECTIVA ENTRE USUARIOS

El Servicio no permite ni autoriza que los usuarios agrupen dinero, creen fondos comunes, aporten recursos para que otro usuario apueste, compartan ganancias, compartan pérdidas, creen sistemas de banca, administren fondos de terceros o recauden dinero mediante la APP.

El Servicio tampoco constituye una plataforma para captar recursos entre particulares.

34. SEGURIDAD DE LAS CUENTAS

El usuario será responsable de conservar en condiciones de seguridad sus contraseñas, códigos, enlaces privados, tokens, credenciales, dispositivos y demás mecanismos de autenticación. El usuario no deberá compartir sus credenciales con terceros.

Cuando exista sospecha de acceso no autorizado deberá comunicarlo inmediatamente al Proveedor.

35. USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Salvo autorización expresa del Proveedor, la suscripción será personal e intransferible.

El usuario no podrá revender el acceso, compartir una cuenta con terceros, distribuir señales, publicar masivamente contenido, copiar la herramienta, extraer sistemáticamente información, crear un servicio competidor utilizando el contenido o comercializar las recomendaciones como propias.

36. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los elementos tecnológicos, gráficos, textos, diseños, metodologías, algoritmos, bases de datos, interfaces, marcas, nombres comerciales, código, contenidos y demás componentes desarrollados o licenciados al Proveedor estarán protegidos por las normas de propiedad intelectual aplicables.

El acceso mediante suscripción no implica transferencia de derechos de propiedad intelectual.

El usuario recibe únicamente una autorización limitada de uso durante la vigencia de la suscripción, en los términos establecidos por estos Términos.

37. PROHIBICIÓN DE INGENIERÍA INVERSA

Salvo cuando una disposición legal imperativa disponga expresamente lo contrario, queda prohibido descompilar, desensamblar, modificar, copiar, reproducir, extraer, realizar ingeniería inversa, intentar obtener el código fuente, vulnerar mecanismos de seguridad o alterar el funcionamiento de la APP.

38. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

El Proveedor procurará mantener disponible el servicio, pero no garantiza disponibilidad permanente e ininterrumpida.

Podrán presentarse interrupciones derivadas de mantenimiento, actualizaciones, fallas de servidores, fallas de proveedores tecnológicos, fallas de Internet, problemas de infraestructura, ataques informáticos, cambios regulatorios, fallas de terceros,

modificaciones de APIs, indisponibilidad de fuentes externas o acontecimientos de fuerza mayor.

39. ERRORES DEL SISTEMA

El usuario reconoce que ningún sistema tecnológico se encuentra exento de errores.

Cuando se detecte un error material que pueda afectar significativamente la prestación del Servicio, el Proveedor podrá corregirlo, suspender temporalmente la funcionalidad afectada, actualizar el sistema, sustituir la fuente de información o comunicar la situación al usuario cuando resulte necesario.

40. APUESTAS REALIZADAS ANTES DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El usuario deberá verificar la información inmediatamente antes de realizar una apuesta.

El tiempo transcurrido entre la generación de una señal y la realización de la apuesta puede modificar las condiciones del juego, del operador o de la información analizada.

El Proveedor no garantiza que una información permanezca vigente indefinidamente.

41. RESPONSABILIDAD POR DECISIONES DEL USUARIO

El usuario será responsable de las decisiones que adopte utilizando la información suministrada.

La utilización de una señal, estadística, recomendación o indicador será decisión exclusiva del usuario.

El usuario podrá apartarse de las recomendaciones del sistema y decidir no realizar una determinada apuesta.

42. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD

En la medida permitida por la legislación aplicable, el Proveedor no será responsable por daños o pérdidas derivados de decisiones del usuario, pérdidas económicas ocasionadas por apuestas, actuaciones de casas de apuestas, cierre de cuentas, limitación de apuestas, suspensión de cuentas, problemas de retiro, cambios de reglas, fallas de terceros, indisponibilidad de Internet, información incorrecta suministrada por terceros o uso indebido del Servicio.

Esta cláusula no pretende excluir responsabilidad por conductas que legalmente no puedan ser exoneradas ni limitar derechos irrenunciables del consumidor.

En aquellos países en los cuales una exclusión o limitación de responsabilidad resulte jurídicamente inválida, dicha exclusión o limitación se tendrá por no escrita únicamente en la medida de su invalidez.

43. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

El Proveedor no será responsable por incumplimientos derivados de hechos imprevisibles o irresistibles que escapen razonablemente a su control, conforme a la legislación aplicable.

44. MODIFICACIÓN DEL SERVICIO

El Proveedor podrá modificar funcionalidades, interfaces, contenidos, herramientas y características del Servicio cuando resulte necesario para mejorar su funcionamiento, corregir errores, implementar nuevas tecnologías, cumplir obligaciones legales, mejorar la seguridad, adaptarse a cambios de terceros o actualizar metodologías.

Cuando una modificación afecte sustancialmente las condiciones económicas o esenciales del contrato, el usuario será informado conforme a la legislación aplicable.

45. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

El Proveedor podrá actualizar estos Términos y Condiciones. Las modificaciones serán informadas mediante los mecanismos disponibles.

Las modificaciones sustanciales que requieran una nueva aceptación serán sometidas nuevamente a aceptación del usuario. El Proveedor conservará las versiones anteriores cuando resulte necesario para acreditar las condiciones bajo las cuales se celebró una determinada transacción.

46. TERMINACIÓN DEL SERVICIO POR EL PROVEEDOR

El Proveedor podrá suspender o terminar una cuenta cuando exista uso fraudulento, utilización de múltiples cuentas no autorizadas, intento de vulneración tecnológica, distribución ilegal del contenido, reventa no autorizada, utilización del Servicio para actividades ilícitas, suplantación de identidad o incumplimiento grave de estos Términos.

La terminación respetará los derechos económicos y de protección al consumidor que resulten aplicables.

47. TERMINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO

El Proveedor podrá retirar definitivamente el Servicio del mercado.

En tal caso deberá adoptar las medidas correspondientes respecto de las suscripciones vigentes y, cuando legalmente corresponda, efectuar los reembolsos, devoluciones o compensaciones aplicables.

48. DATOS PERSONALES

El tratamiento de datos personales se realizará de conformidad con la legislación aplicable en cada jurisdicción.

Cuando resulte aplicable la legislación colombiana, el tratamiento se sujetará a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias. La Ley 1581 regula, entre otros aspectos, los derechos de los titulares, los principios aplicables al tratamiento, las obligaciones de responsables y encargados y los mecanismos para consultas y reclamos.

Cuando el suscriptor opere internacionalmente, deberá determinar, según el país y las circunstancias concretas, las normas adicionales aplicables al tratamiento de datos personales, las cuales se entenderán tácitamente aplicables.

49. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS

El usuario podrá autorizar el tratamiento de sus datos para las finalidades necesarias para crear y administrar la cuenta, procesar pagos, prestar el Servicio, brindar soporte, verificar identidad, prevenir fraude, administrar la suscripción, enviar comunicaciones relacionadas con el Servicio y cumplir obligaciones legales.

Las finalidades comerciales o publicitarias que requieran autorización específica deberán contar con los mecanismos de autorización correspondientes.

50. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Proveedor implementará medidas técnicas, administrativas y organizacionales razonables para proteger la información bajo su responsabilidad.

No obstante, ningún sistema conectado a Internet puede garantizar seguridad absoluta.

El usuario deberá adoptar medidas razonables de seguridad sobre sus dispositivos, cuentas y credenciales.

51. PAGOS Y PROVEEDORES TECNOLÓGICOS

Los pagos podrán ser procesados mediante terceros especializados.

Cuando el pago sea procesado por un proveedor externo, el Proveedor podrá no almacenar directamente la información completa de las tarjetas u otros instrumentos de pago.

Las operaciones estarán sujetas adicionalmente a las condiciones del respectivo proveedor de pagos.

52. SOPORTE Y PQR

El usuario podrá formular peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o reportes mediante la plataforma:

Telegram: @analista_spg y @emi_1997

El Proveedor atenderá las solicitudes conforme a los términos establecidos por la legislación aplicable.

Cuando resulte aplicable el régimen colombiano de comercio electrónico, se observarán las obligaciones correspondientes en materia de atención al consumidor. La Ley 1480 contempla obligaciones específicas para los proveedores que comercializan bienes o servicios mediante comercio electrónico.

53. CONSERVACIÓN DE EVIDENCIA CONTRACTUAL

El Proveedor conservará los registros necesarios para acreditar, cuando resulte jurídicamente necesario, la aceptación de términos, fecha de contratación, precio, periodicidad, autorización de pago, comunicaciones relevantes y cancelación.

La conservación de dichos registros podrá realizarse directamente o mediante terceros especializados.

La Ley 527 de 1999 contempla reglas específicas sobre conservación de mensajes de datos y documentos electrónicos, incluyendo la posibilidad de conservarlos mediante terceros cuando se cumplan los requisitos legales.

54. PUBLICIDAD Y PROMOCIONES

Toda publicidad del Servicio deberá ser coherente con estos Términos y Condiciones y con las características reales del producto.

Queda prohibido promocionar el Servicio afirmando que las ganancias están garantizadas, las pérdidas serán recuperadas, el usuario no puede perder, existe una rentabilidad fija, el sistema garantiza ingresos o existe una fórmula infalible.

Estas restricciones serán igualmente aplicables a afiliados, influencers, promotores, distribuidores y demás terceros que comercialicen o promocionen el Servicio en nombre o beneficio del Proveedor.

55. NO GARANTÍA DE RECUPERACIÓN DEL PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN

El usuario comprende que el valor pagado por la suscripción corresponde al precio del Servicio. El Proveedor no garantiza que el usuario recupere dicho valor mediante las apuestas que eventualmente realice.

El valor de la suscripción no será considerado como una inversión ni como dinero destinado a apuestas.

56. PÉRDIDAS SUPERIORES AL VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN

El usuario reconoce que el monto que eventualmente decida apostar puede ser superior al valor de la suscripción.

El Proveedor no será responsable por el hecho de que el usuario decida utilizar cantidades superiores al precio pagado por el Servicio.

El usuario deberá establecer sus propios límites financieros y asumir las consecuencias de sus decisiones de juego.

57. PROHIBICIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA APOSTAR

El Proveedor recomienda expresamente no utilizar créditos, préstamos o recursos comprometidos con obligaciones esenciales para realizar apuestas.

El Servicio no deberá entenderse como una recomendación para endeudarse con la finalidad de apostar.

58. AUTONOMÍA DEL USUARIO

El usuario conserva plena autonomía para decidir si apuesta, cuándo apuesta, cuánto apuesta, dónde apuesta, qué modalidad utiliza y cuándo deja de apostar.

El Servicio no sustituye la voluntad, capacidad de decisión o criterio personal del usuario.

59. RESPONSABILIDAD SOBRE LA LEGALIDAD TERRITORIAL

El usuario será responsable de verificar que tanto el uso del Servicio como las actividades de apuestas que realice sean compatibles con las normas aplicables en el territorio desde el cual accede.

Esta obligación resulta especialmente relevante debido a que el Servicio podrá ser utilizado por personas ubicadas en diferentes países. El Proveedor no declara que las apuestas o plataformas disponibles sean legales en todos los países.

La disponibilidad técnica de una plataforma no constituye certificación de legalidad en la jurisdicción del usuario.

60. PROHIBICIÓN DE USOS ILÍCITOS

El Servicio no podrá utilizarse para fraude, lavado de activos, financiación de actividades ilícitas, suplantación, manipulación informática, acceso no autorizado, manipulación de resultados, evasión de controles, utilización de identidades falsas o cualquier otra actividad contraria a la legislación aplicable.

El Proveedor podrá colaborar con las autoridades competentes cuando exista requerimiento legal válido.

61. RELACIÓN CON LAS CASAS DE APUESTAS

Cada casa de apuestas será responsable de sus propios términos, juegos, resultados, cuentas, pagos, retiros, verificaciones, restricciones y sistemas tecnológicos.

El Proveedor no será responsable por las obligaciones propias de dichos operadores.

62. RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS

Los resultados históricos mostrados por el Servicio podrán utilizarse exclusivamente como información.

La presentación de un porcentaje de aciertos histórico no constituye una predicción ni una garantía de repetición futura.

Toda estadística deberá interpretarse dentro del período, metodología, muestra y parámetros bajo los cuales fue obtenida.

63. CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA

El Proveedor podrá modificar las metodologías, modelos matemáticos, variables y parámetros utilizados para generar información cuando considere que ello resulta necesario para mejorar el Servicio.

Dichas modificaciones no constituyen garantía de mejores resultados.

64. NO EXISTENCIA DE GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE UNA DETERMINADA ESTRATEGIA

Una metodología que haya presentado determinados resultados históricos podrá dejar de producir resultados similares.

El usuario reconoce que la evolución estadística no garantiza la continuidad de una tendencia ni la repetición de determinados resultados.

65. SERVICIOS DE TERCEROS

El Servicio podrá contener enlaces, integraciones o referencias a servicios externos. Al acceder a dichos servicios, el usuario quedará sujeto a las condiciones del tercero.

El Proveedor no controla necesariamente la disponibilidad, contenido, políticas, seguridad, precios, resultados o funcionamiento de los servicios externos.

66. AFILIADOS Y REFERIDOS

Cuando exista un programa de afiliación o referencia, los participantes deberán cumplir las reglas correspondientes. Está prohibido utilizar publicidad falsa, engañosa o afirmaciones de ganancias garantizadas para captar nuevos suscriptores.

El Proveedor podrá suspender o terminar la participación de cualquier afiliado que incumpla esta disposición.

67. NO EXISTENCIA DE SOCIEDAD ENTRE LOS USUARIOS

La contratación del Servicio no genera sociedad, asociación, cuenta en participación, joint venture, mandato, agencia, relación laboral ni vínculo societario entre los usuarios y el Proveedor. Tampoco genera una relación societaria entre los diferentes usuarios.

68. INDEPENDENCIA DEL SERVICIO

El Servicio es independiente de las casas de apuestas. La adquisición de una suscripción no obliga al usuario a registrarse en una determinada plataforma, salvo que una funcionalidad específica requiera técnicamente una integración y ello haya sido informado previamente.

69. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

Cada parte será responsable de las obligaciones tributarias que legalmente le correspondan. El usuario será responsable de verificar y cumplir las obligaciones fiscales derivadas de las ganancias que eventualmente obtenga mediante actividades de apuestas, cuando dichas obligaciones existan conforme a la legislación de su país.

El Proveedor no presta asesoría tributaria individualizada mediante el Servicio.

70. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

El usuario autoriza el envío de comunicaciones necesarias para la ejecución del contrato, incluyendo confirmaciones de compra, facturación, renovación, fallos de pago, cambios contractuales, seguridad, recuperación de cuenta, cancelación y prestación del Servicio.

Las comunicaciones comerciales y publicitarias estarán sujetas a las autorizaciones y mecanismos de oposición o cancelación que resulten exigibles en la jurisdicción correspondiente.

71. NOTIFICACIONES

Las comunicaciones contractuales podrán efectuarse al correo electrónico suministrado por el usuario, mediante mensajes dentro de la plataforma o a través de los demás mecanismos habilitados como mensajes de datos.

El usuario deberá mantener actualizados sus datos de contacto.

72. INTEGRIDAD CONTRACTUAL

Estos Términos, junto con la información específica presentada durante la compra, la Política de Tratamiento de Datos Personales, la política de pagos y demás documentos expresamente incorporados, constituyen el marco contractual del Servicio.

En caso de contradicción entre una cláusula de estos Términos y una norma imperativa aplicable al usuario, prevalecerá dicha norma.

73. CLÁUSULAS ABUSIVAS

Ninguna disposición de estos Términos podrá interpretarse como autorización para imponer cláusulas abusivas o limitar derechos irrenunciables del consumidor.

Cuando resulte aplicable la Ley 1480 de 2011, las disposiciones sobre protección contractual y cláusulas abusivas serán de obligatorio cumplimiento.

En consecuencia, las cláusulas de limitación o exclusión de responsabilidad se interpretarán únicamente dentro de los límites permitidos por la legislación aplicable.

74. LEGISLACIÓN APLICABLE

El Servicio será administrado desde **COLOMBIA** y, salvo disposición imperativa en contrario, estos Términos se regirán por las leyes de **COLOMBIA.**

Cuando el usuario se encuentre en un país diferente de Colombia, las disposiciones imperativas de protección al consumidor, protección de datos, comercio electrónico, juegos de suerte y azar, pagos, publicidad, edad mínima y demás materias que legalmente deban aplicarse territorialmente conservarán plena vigencia.

En ningún caso la elección de la legislación aplicable tendrá como finalidad privar al consumidor de derechos que legalmente no puedan ser excluidos por acuerdo contractual.

Cuando resulte aplicable la legislación colombiana, podrán ser relevantes, entre otras, la Ley 1480 de 2011, Ley 527 de 1999, Ley 1581 de 2012, Ley 643 de 2001 y las disposiciones reglamentarias y modificatorias correspondientes.

75. AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando resulte aplicable el régimen colombiano de protección al consumidor, las relaciones de consumo estarán sometidas a las competencias legalmente atribuidas a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cuando el Servicio sea comercializado mediante una plataforma de comercio electrónico dirigida al mercado colombiano, deberán observarse las obligaciones específicas aplicables a los proveedores de comercio electrónico.

La Ley 1480 establece, entre otras obligaciones, la incorporación de un enlace visible y fácilmente identificable hacia la autoridad de protección al consumidor de Colombia en los medios de comercio electrónico correspondientes.

Cuando el usuario se encuentre en otro país, serán aplicables adicionalmente las autoridades y mecanismos de protección que correspondan conforme a la legislación de dicha jurisdicción.

76. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes procurarán solucionar directamente cualquier controversia mediante comunicación al canal de atención establecido.

Cuando sea procedente, podrán acudir a mecanismos de conciliación, mediación, arbitraje u otros mecanismos alternativos de solución de controversias, conforme a la legislación aplicable. El uso de mecanismos de arreglo directo no implicará renuncia a los derechos legalmente reconocidos al consumidor.

77. AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAGEN, TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS

El suscriptor autoriza de manera previa, expresa, informada y voluntaria al proveedor para utilizar, reproducir, publicar, comunicar, exhibir y difundir, con fines comerciales, publicitarios y promocionales relacionados con el servicio, los testimonios, opiniones, experiencias y manifestaciones que el suscriptor proporcione voluntariamente respecto de su utilización. esta autorización podrá comprender, cuando hayan sido suministrados o expresamente autorizados por el suscriptor, su nombre, seudónimo, nombre de usuario en redes sociales, imagen, fotografía, voz, videos, testimonios, comentarios, capturas de pantalla, comprobantes, estadísticas y demás contenidos proporcionados por el suscriptor que permitan ilustrar su experiencia con el servicio.

78. AUTORIZACIÓN PARA DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS Y OPERACIONES

El suscriptor autoriza al proveedor para publicar y divulgar información relacionada con su experiencia particular en la utilización del servicio, incluyendo, cuando haya sido voluntariamente suministrada, información sobre operaciones realizadas, estadísticas, datos, porcentajes, capturas de pantalla, comprobantes, testimonios y demás elementos que permitan ilustrar el funcionamiento y utilización del servicio, a través de redes sociales, páginas web, plataformas digitales, campañas publicitarias, piezas audiovisuales, anuncios, historias, publicaciones y demás medios de comunicación físicos o digitales utilizados por el proveedor, dentro o fuera del territorio colombiano.

79. ALCANCE Y FINALIDAD DE LA PUBLICIDAD

La utilización de testimonios, experiencias, información sobre operaciones, imágenes, videos, capturas de pantalla, estadísticas o cualquier otro material suministrado por el suscriptor tendrá exclusivamente fines informativos, comerciales, publicitarios o promocionales del servicio y no podrá ser presentada de manera que implique una garantía de rentabilidad, recuperación de pérdidas, obtención de ganancias determinadas o consecución de un desempeño similar por parte de otros usuarios. la información divulgada corresponderá exclusivamente a la experiencia particular del suscriptor y no constituye una promesa, proyección, recomendación ni garantía respecto del desempeño futuro del servicio.

80. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL SUSCRIPTOR

Cuando el material utilizado permita identificar directa o indirectamente al suscriptor, el proveedor deberá utilizarlo dentro de las finalidades autorizadas y de conformidad con la política de tratamiento de datos personales y las disposiciones legales aplicables. la presente autorización no implica renuncia a los derechos que, por disposición legal, tengan carácter irrenunciable.

81. CARÁCTER VOLUNTARIO DE LA AUTORIZACIÓN

La autorización prevista en las cláusulas anteriores no obliga al suscriptor a proporcionar testimonios, imágenes, videos, información sobre sus operaciones, capturas de pantalla o cualquier otro material, ni condiciona la adquisición, contratación, renovación o utilización ordinaria del servicio. la negativa del suscriptor a otorgar esta autorización no podrá generar por sí misma la suspensión o terminación del servicio.

82. ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA AUTORIZACIÓN

El suscriptor acepta de forma tácita la autorización mediante el mecanismo dispuesto por el proveedor para tal efecto.

83. DOMICILIO CONTRACTUAL

Para los efectos contractuales y administrativos, el domicilio del Proveedor será: **COLOMBIA.** Lo anterior se entiende sin perjuicio de las reglas imperativas sobre competencia territorial, protección al consumidor y acceso a mecanismos de reclamación aplicables en el país del usuario.

84. ACEPTACIÓN FINAL

Antes de completar la compra, el usuario deberá tener acceso a estos Términos y Condiciones y aceptar expresamente las siguientes declaraciones:

☐ **He leído y acepto los Términos y Condiciones.**

☐ **Declaro que soy mayor de edad conforme a la legislación aplicable.**

☐ **Entiendo que el Servicio proporciona información y análisis estadístico y no garantiza ganancias.**

☐ **Entiendo que las apuestas implican riesgo de pérdida de dinero.**

☐ **Entiendo que el Proveedor no recibe, administra, custodia ni apuesta dinero por mi cuenta.**

☐ **Entiendo que el valor de la suscripción corresponde al Servicio y no constituye una inversión ni dinero destinado a apuestas.**

☐ Autorizo expresamente el cobro automático de la suscripción en las condiciones informadas antes de efectuar la compra.

☐ He sido informado previamente del precio, periodicidad y condiciones de renovación y cancelación de la suscripción.

☐ He sido informado sobre la Política de Tratamiento de Datos Personales.

☐ He leído la información relativa al juego responsable y los riesgos asociados a las apuestas.

☐ Declaro que verificaré la legalidad de las actividades de apuestas y de los operadores que utilice en el país desde el cual realice dichas actividades.

85. CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN DE COBRO RECURRENTE

Para efectos probatorios y de cumplimiento de la normativa aplicable, la plataforma deberá obtener y conservar evidencia de la siguiente autorización:

"Autorizo de manera expresa a [SEBASTIN PLATA GÍL] para efectuar los cobros automáticos correspondientes a mi suscripción al Servicio [DE LA APP SEBAS ANALISIS], por valor de TREINTA Y DOS EUROS (32€), POR EL PLAN DE UN (1) MES Y DE CUARENTA Y SEIS EUROS (46€) POR EL PLAN DE DOS (2) MESES, mientras la suscripción permanezca activa. Entiendo que la suscripción se renovará automáticamente en cada período hasta que solicite su cancelación mediante los mecanismos habilitados. Declaro haber sido informado previamente del precio, periodicidad, condiciones de renovación y procedimiento de cancelación. Entiendo que el valor pagado corresponde exclusivamente al servicio contratado y no constituye una inversión, depósito, aporte, préstamo ni dinero destinado a ser administrado o apostado por el Proveedor." Adicionalmente acepto de forma expresa que, el valor mencionado podrá variar en cualquier momento. telefra

86. ADVERTENCIA FINAL AL USUARIO

IMPORTANTE: El Servicio constituye una herramienta tecnológica de información, análisis estadístico y procesamiento de datos relacionada con juegos de suerte y azar. No constituye una inversión, no administra dinero de terceros, no recibe fondos destinados a apuestas, no realiza apuestas por cuenta del usuario y no garantiza ganancias, rentabilidad, recuperación de pérdidas ni resultados determinados.

Toda apuesta implica riesgo de pérdida de dinero. El usuario decide de manera autónoma si realiza o no una apuesta, cuánto dinero destina a ella y qué operador utiliza.

El Proveedor no controla los resultados de los juegos, las decisiones de las casas de apuestas, las restricciones de las cuentas, los retiros, los límites de apuesta ni las condiciones comerciales de terceros.

El usuario deberá utilizar exclusivamente operadores cuya actividad sea legal en la jurisdicción desde la cual realiza las apuestas y deberá observar las reglas de edad mínima, juego responsable, prevención del fraude, identificación y demás requisitos aplicables.

El pago efectuado por la suscripción corresponde exclusivamente a la adquisición del Servicio y **no constituye una entrega de dinero al Proveedor para ser invertida, administrada, custodiada o apostada**.

El usuario deberá leer cuidadosamente estos Términos y Condiciones, la Política de Tratamiento de Datos Personales, las condiciones de pago y las condiciones particulares informadas antes de completar la contratación.

DECLARACIÓN DE VIGENCIA Y ACEPTACIÓN

Proveedor: SEBASTIÁN PLATA GÍL

Fecha de entrada en vigencia: 15/11/2026

Versión: 01